

46. 给门窗装好锁、门外装一盏感应灯，出门真的锁上：防入室盗窃靠这几样，单装一个报警器看不出用

- 成本：门锁换成要用钥匙才能反锁的，窗户加锁，门外装一盏感应灯，一般几十到几百元。换整扇防盗门要上千元。难在每次出门都真的锁上门窗，夏天开着窗时也要记得。
- 说人话：英国的数据显示，门锁加窗锁的人家，被人进屋偷东西的几率只有什么都没装的十二分之一。再加一盏门外感应灯，降到三十多分之一。只装一个报警器、别的都不装，看不出能防盗。这管的是盗窃，不管有人在家的抢劫。
- 收益：英格兰和威尔士的犯罪调查，问了 2008 到 2012 年间 37416 户人家装了哪些防盗设施，再和被盗的人家比。什么都没装的只占全部人家的 4.9%，却占了被人进屋偷东西人家的 36.6%。作者算的是「保护倍数」：被盗几率是什么都没装人家的几分之一。门锁加窗锁是 12.54 倍，被盗几率降到约十二分之一。这里的门锁指双锁或者「死锁」（锁舌要用钥匙才能收回）。门锁、窗锁再加门外的感应灯或定时灯，是 34.41 倍。再加屋里的定时灯，是 49 倍。只装一样的，门外灯约 3 倍，门锁约 2.8 倍。单装窗锁看不出差别。装五样的，并不比装对了的三样强。只装报警器、别的都不装，被盗几率反而比什么都没装的高。挂假报警器盒子的，有人想闯进来没闯成的几率也更高。锁得真锁上才算数：1993 到 2006/07 年，撬锁、砸窗、拆门板进屋的盗窃从每千户 31 起降到 7 起，降了 77%。门窗没锁、直接走进的那种，一直是每千户 7 起，没降（英格兰和威尔士）
- 证据等级：B
- 来源：Tseloni A, Thompson R, Grove L, Tilley N, Farrell G (2017). The effectiveness of burglary security devices. *Security Journal* 30(2):646–664. <https://doi.org/10.1057/sj.2014.30>; Tilley N, Thompson R, Farrell G, Grove L, Tseloni A (2015). Do burglar alarms increase burglary risk? A counter-intuitive finding and possible explanations. *Crime Prevention and Community Safety* 17(1):1–19. <https://doi.org/10.1057/cpcs.2014.17>; Tseloni A, Farrell G, Thompson R, Evans E, Tilley N (2017). Domestic burglary drop and the security hypothesis. *Crime Science* 6:3. <https://doi.org/10.1186/s40163-017-0064-2>; 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 (2022). GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件. <https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A75C1C66CB989D0A40BFA7A262C93290>; 全国人大 (2020). 民法典（第七百一十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：争议：报警器那一半有反方数据。同一批作者用 1992 到 1996 年的数据算过，那时加装报警器是能降低被盗几率的。作者也说这个反常结果要谨慎看待，一种可能是被偷过的人家才去装报警器。所有数字都是英国的，而且只是比较装了和没装的人家，没有分组对照，所以给 B。这些数字只管入室盗窃，没有数据说门锁能挡住入室抢劫。真遇到有人在家里，先退开报警，见第 10 条（起了冲突先报警不动手）。退无可退时，见第 11 条（躲不掉的侵害可以还手）。租房的，换锁、加窗锁先跟房东说好。民法典规定，租客没经房东同意就加装、改装，房东可以要求恢复原状或者赔偿。买防盗门可以看一眼，防盗安全门有强制性国家标准 GB 17565-2022，2024 年 1 月 1 日起实施。受益人主要是你自己和家人。

9. 普通人容易踩的法律红线

这一节算两笔账：你的人身自由，和你的钱。下面这些事，普通人常以为「没什么」，实际会被拘留、罚款，重的还会判刑。每条都给出法条里的具体数字，以及官方渠道公布过的案例。本节引的治安管理处罚法是 2025 年修订版，2026 年 1 月 1 日起施行，条款号和旧法不一样。刑法引的是北京市公安局转载的「根据刑法修正案（十一）修正」的整合文本，正文里会注明对应的修正案。条目的顺序，按「最容易不小心踩到」加「后果最重」从高到低排。

本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

网上发帖和转发：不转不知真假的灾情消息（第 1 条），不转侮辱英烈的内容（第 2 条），境外网站上的东西看完就关（第 3 条），黄色视频不往群里发（第 4 条）。

帮人收钱、骗贷和骗保：兼职用自己的卡收钱（第 5 条），包装材料骗贷款（第 6 条），捡到银行卡不取钱（第 7 条），优惠用真实身份领（第 8 条），身份证不借人（第 16 条），伪造事故骗理赔（第 21 条）。

日常生活里的小事：阳台窗户不往外扔东西（第 9 条），不网购仿真枪（第 10 条），无人机先实名登记（第 11 条），打牌不抽头不组局（第 13 条），不吃野味（第 14 条）。

冲突和警察：要债不扣人（第 15 条），被警察拦下时配合（第 17 条），动手打人前算清账（第 19 条），别为了防身带甩棍和电击器（第 26 条）。

性、孩子和身体：不偷拍别人（第 12 条），不满 14 岁不能发生关系（第 18 条），孩子养不了走民政登记（第 20 条），不卖自己的器官（第 22 条），别嫖娼默认拘留（第 23 条）。

版权和二创：汉化搬运和盗版电子书（第 24 条），写同人拿去卖钱先取得许可（第 25 条）。

1. 群里不转发不知真假的灾情、疫情、警情消息，不 P 图、不用 AI 造现场图

- 成本：不花钱。转发前看一眼，看它是不是官方发的通报。拿不准就不转，也不改图、不加「据说」。难在忍住那股当第一个报信人的劲头。
- 说人话：一条灾情、疫情、警情的消息，你明知是假的还转出去，罚得和自己编一样重。不是你编的也一样：拘留 5 到 10 日，还要罚 1000 元。把社会秩序搅乱了判 3 年以下，造成严重后果判 3 到 7 年。P 图、AI 做的假现场图，都算自己编。
- 收益：故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情，扰乱公共秩序的，拘留 5 到 10 日。还可以再罚 1000 元以下。情节较轻的那一档，是拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下。编造虚假的险情、疫情、灾情、警情，放上传播的，判 3 年以下。明知是假的还故意往外传，也是这一档。前提是把社会秩序搅乱得厉害，法条的说法是「严重扰乱社会秩序」。造成严重后果的，判 3 到 7 年（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第二十九条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第三十二条，即刑法第二百九十一条之一第二款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百九十一条之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安局交通管理部门转载）
- 备注：明知是假还转发，和自己编，警察用的是同一个条款。「我只是转了一下」不免责。P 图和 AI 生成的假现场图，一样算自己编。公安部 2025 年公布过多批涉灾情、险情的网络谣言典型案例。本节写作时公安部网站打不开，所以没引用具体案例。

2. 不发、不转侮辱英烈的图片、表情包和评论，不拿国旗国歌开玩笑

- 成本：不花钱。涉及英烈、国旗、国徽、国歌的内容，不评论、不改图、不转发。难在群里有人接玩笑时，忍住不跟着说一句。

- 说人话：拿英烈、国旗、国歌开玩笑，轻的拘留 5 到 10 日，或者罚 1000 到 3000 元。重一些的拘留 10 到 15 日。构成犯罪的判 3 年以下。有人在 499 人的村民微信群里发了 2 条诋毁袁隆平的话，判管制 6 个月，人没关进去，但行动受限制。
- 收益：用辱骂、编造事实这类方式，侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害了公共利益的，按下面这档罚。拘留 5 到 10 日，或者罚 1000 到 3000 元。亵渎、否定英烈的事迹和精神，制作传播美化侵略战争的言论、图片、音视频，扰乱公共秩序的，也是这一档。情节较重的那一档，是拘留 10 到 15 日，还可以再罚 5000 元以下。到「情节严重」这一档就构成犯罪，判 3 年以下。在公共场合侮辱国旗国徽，或者改国歌的词曲、用歪曲贬损的方式唱国歌，情节严重的也判 3 年以下。官方案例：肖某在 499 人的村民微信群发 2 条信息诋毁侮辱袁隆平，判管制 6 个月（管制是不关进监狱、但行动受限制的刑罚）。仇某用 250 余万粉丝的微博发 2 条歪曲卫国戍边官兵事迹的内容，判 8 个月，还要在全国性媒体公开道歉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第三十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2018). 英雄烈士保护法（第二十二、二十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/gyssshmhsh/201912/t20191202_440079.shtml；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十五条，即刑法第二百九十九条之一）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百九十九条、第二百九十九条之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2022). 涉英烈权益保护十大典型案例（案例二、案例三）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/382301.html>
- 备注：治安管理处罚法的这一条，是 2025 年修订时才加进去的。在那之前，这种事只能走刑法，或者由检察院提民事公益诉讼。几百人的微信群，在法院眼里就算公开场合。

3. 境外网站上的东西看完就关，不截图、不转发、不搬进群里，也不在评论区跟着说

- 成本：不花钱。页面关掉，这件事就结束了。不存档、不转发、不搬到境内平台。不用能对上自己身份的账号，在境外平台长期发政治内容。境外机构、组织、个人给的稿费和资助也不接。难在看到扎眼的内容时忍住不截图、不分享。
- 说人话：这些法条罚的是往外传，不罚看。你转发、搬进群、在评论区跟着说，办案时都算传播。传到煽动颠覆、煽动分裂这一档，判 5 年以下，带头的 5 年以上。恐怖主义、极端主义的书和音视频是例外，明知还存在手里，情节严重的就判 3 年以下。
- 收益：用造谣、诽谤或者别的方式，煽动别人颠覆国家政权、推翻社会主义制度的，判 5 年以下。带头的（法条叫「首要分子」）或者罪行重大的，判 5 年以上，有期徒刑最高 15 年。煽动分裂国家、破坏国家统一的，刑期和上面一样。和境外机构、组织、个人勾结着做这两件事的，从重处罚。境内外的机构、组织或者个人出钱资助别人做的，对直接负责的人判 5 年以下，情节严重的判 5 年以上。为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，判 5 到 10 年。这一项里情节特别严重的判 10 年以上或者无期徒刑，情节较轻的判 5 年以下。危害国家安全的犯罪一律附加剥夺政治权利 1 到 5 年，这几年里选举权和当公职人员的资格都被取消。还可以并处没收财产，把个人财产收归国家。行政处罚上也有规定。任何个人和组织都不得利用网络，从事危害国家安全、荣誉和利益的活动。也不得煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度。不得煽动分裂国家、破坏国家统一。发布或者传输这类信息的，按有关法律、行政法规处罚（全国）。另有一类不用传播就成立。明知是宣扬恐怖主义、极端主义的东西，还非法拿在手里的，情节严重就够判。这里的東西包括图书、音频视频资料或者其他物品。刑期是 3 年以下有期徒刑、拘役（短期关押）或者管制（不关押但行动受限）。还要并处或者单处罚金，判刑的同时罚钱，也可能只罚钱。依据是刑法第一百二十条之六，由刑法修正案九新增。
- 证据等级：A

- 来源：全国人大(1997). 刑法（第四十五、五十五、五十六、一百零三、一百零五、一百零六、一百零七、一百一十一、一百一十三条，这几条未经修正案修改）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会(2025). 网络安全法（2025年修正，2026年1月1日施行，第十三条第二款、第七十一条第一项）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm；全国人大常委会(2015). 刑法修正案（九）（新增第一百二十条之六）. 国家信访局转载全文 <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2017/03/1601761496614423.htm>
- 备注：本条引的这几条法律，罚的是煽动别人、往外传、提供给别人，光看不在其中。恐怖主义、极端主义的材料是法条写明的例外，光存在自己手里就能定罪（第一百二十条之六），所以这一类一定不能存档。看到了就到此为止：不截图存档、不转发、不加评论、不拉人一起转。转发和在评论区跟着说，办案时都算传播，「我只是转了一下」不免责。内容出自境外平台的，还可能加重处罚。拿不准真假的更不要跟着转，见本节第1条（不转发不知真假的新闻）。翻墙工具本身怎么罚，见第11节第11条。这类内容转出去得不到任何实在的好处，代价却是刑期、剥夺政治权利和没收财产。公开可查的同类案件只见于境外媒体和家属公布的文书，比如一名长期在境外平台发政治评论的博主2023年被判7年。本书没有拿到官方渠道可核对的判决书，所以只按法条写，没有附案例。

4. 黄色视频自己看归自己，别往群里发、别卖「资源」、别建群

- 成本：不花钱。不转发，不存进群文件，也不去当这种群的群主或者管理员。
- 说人话：自己看不在处罚条款里。往群里发一次就算向全群传播，拘留10到15日，再罚5000元以下，情节严重的判2年以下。卖「资源」挣钱的判3年以下，最重到无期。建30人以上的传播群，建群的、当管理员的、主要往里发的，都按犯罪算。
- 收益：在网上传播淫秽信息的，拘留10到15日，还可以再罚5000元以下。情节较轻的那一档，是拘留5日以下，或者罚1000到3000元。内容涉及未成年人的，从重处罚。传播淫秽物品到了「情节严重」这一档的，判2年以下。为了挣钱去卖、去传的，判3年以下并罚钱。这一项里情节严重的判3到10年，特别严重的判10年以上或者无期徒刑。建一个主要用来传播淫秽电子信息的群，成员到30人以上的，按犯罪办。造成严重后果的也一样。建群的人、当管理员的人和主要往里发的人，都按传播淫秽物品罪定罪（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2025). 治安管理处罚法（2025年修订，第八十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大(2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百六十三、第三百六十四条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院(2010). 关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）（第三条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/201002/t20100204_25001.shtml
- 备注：这两部法律罚的都是「传播」，私下自己看不在条款里。但往群里发一次，就算向全群传播。「情节严重」到底要多少数量，由司法解释规定，本节没有核实具体数字。

5. 「兼职」要你用你自己的卡收钱、取现、转账，不管给多少好处费都不做

- 成本：不花钱。放弃这类「日结几百、带卡去银行」的活。
- 说人话：这类兼职挣的是几百块，代价是留一份案底。有人带着身份证和1张银行卡去指定地点，配合转账取款，挣了500多元。检察院没起诉他，公安还是拘留10日、罚1000元。另一人把自己和别人的银行卡、手机卡交给团伙收款取现，判2年3个月，罚2.2万元。
- 收益：明知是犯罪来的钱和物，还帮着转移、收购、卖掉，或者用别的办法帮着遮掩的，判3年以下，并处或者单处罚金（判刑的同时罚钱，也可能只罚钱）。官方案例：王某某按指示带上身份证和1张银行卡，到指定地点配合转账取款，赚了500多元。检察院没有起诉他，公安按反电信网络诈骗法拘留10日，并罚1000元。满某某把自己和别人的银行卡、手机卡交给团伙收款、转账、取现，判2年3个月，并罚2.2万元（全国）。换成虚拟币转走也一样：安某某等三人按电诈团伙的指

示，用自己的银行卡收钱，在交易平台上买成虚拟货币，再转到对方指定的账户，按比例拿提成。查实其中有被害人被骗的钱 50 余万元。三人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判 2 年 8 个月到 3 年 3 个月，各罚 3 万到 4 万元（北京通州）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百一十二条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民检察院 (2023). 检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（案例九）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635188.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例一、五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_704514.shtml
- 备注：把银行卡借给人、帮人「跑分」的后果，见第 8 节第 8 条（银行卡借给人）。本条讲的是自己动手取现、转账。收了钱换成泰达币这类虚拟币再转出去，也是同一件事。自己买币亏了钱为什么要不回来，见第 5 节第 45 条（别买虚拟货币）。「我不知道钱是哪来的」这句话，办案时不一定认。报酬高得离谱、要你刷脸配合、交易怎么看怎么不正常，凭这几样就能认定你其实知道。最轻的结果也是拘留 10 日，加一份案底。

6. 有人拉你去「包装材料」贷款、按贷款额分你好处费，一个都不做

- 成本：不花钱。直接拒绝。不把身份证和自己的征信记录借给别人用，不签没看过的贷款合同，也不替人去银行面签。
- 说人话：帮人「包装材料」去贷款、拿分成，按诈骗办。有个 126 人的团伙，把没工作的人包装成「优质客户」，在 80 多家银行骗贷 3000 多万元。出面签字的按贷款额拿三成好处费，已判的 80 人里 76 人判了 1 年 4 个月到 6 年 6 个月。钱贷在谁名下，债就是谁的。
- 收益：用骗的手段，从银行或者其他金融机构拿到贷款、票据承兑、信用证、保函等。给银行或者其他金融机构造成重大损失的，判 3 年以下。还要并处或者单处罚金，判刑的同时罚钱，也可能只罚钱。造成特别重大损失，或者有其他特别严重情节的，判 3 到 7 年并罚钱。警方立案追查的起点，是直接经济损失 50 万元以上。本来就没打算还，用编造的引进资金项目理由、假的经济合同、假的证明文件或者假的产权证明去骗贷款的，是贷款诈骗罪。这一项骗到 5 万元就立案，判 5 年以下并罚 2 万到 20 万元。数额巨大或者有其他严重情节的判 5 到 10 年，特别巨大的判 10 年以上直到无期徒刑。伪造、涂改、买卖国家机关的公文、证件、印章，判 3 年以下，情节严重的判 3 到 10 年。官方案例：一个 126 人的团伙，在 16 个省市把没工作的人包装成「优质客户」，在 80 多家银行网点骗贷 3000 余万元。出面贷款的「白户」按贷款金额的三成拿好处费。检察院追诉了 105 名「白户」。2026 年一审已判的 80 人里，76 人以贷款诈骗罪判 1 年 4 个月到 6 年 6 个月并罚钱。另有 4 人因为替团伙取现，被以贷款诈骗罪、洗钱罪数罪并罚（两个罪一起算刑期）。这 4 人判 2 年 4 个月到 7 年 6 个月（全国）。本条的骗取贷款罪，按刑法修正案（十一）2021 年 3 月起的文本。
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第十一条，修改刑法第一百七十五条之一）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202012/t20201227_503700.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第八十八、一百九十三、二百八十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民检察院、公安部 (2022). 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（第二十二、四十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202204/t20220429_555906.shtml；最高人民检察院 (2026). 骗贷流水线背后藏洗钱黑手（检察日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202604/t20260428_726494.shtml；全国人大常委会 (2012). 出境入境管理法（第十二条）. <https://www.nia.gov.cn/n741440/n741547/c1013311/content.html>（国家移民管理局）；全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法（第二百六十六条）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html（贵州省市场监管局转载）
- 备注：「我当时是想还的」这句话，在那个案子里没被采纳。检察机关查明这些人没工作、没固定资产，根本还不上，分到的钱又都花了，据此认定他们本来就没打算还。替团伙把钱取出来的，还

可能另外加一条洗钱罪。钱贷在谁名下、合同谁签的字，谁就是借款人。就算不构成犯罪，这笔债和征信上的记录也是自己的。拿了钱跑到境外一样了结不了：立案之后再躲，过多少年都还能追。判了刑没服完的、正被当成犯罪嫌疑人或者被告人的，都不准出境。民事案子没了结的，法院可以不允许你出境；被执行人不履行的，法院也能限制出境。替人取现、转账见本节第5条（「兼职」要用你自己的卡收钱），自己被人冒名贷款了怎么发现，见第8节第9条。

7. 捡到银行卡不取钱，捡到手机、钱包联系失主或交给警察，不揣走

- 成本：不花钱，几分钟的事。打个电话找失主，或者把东西送到派出所。
- 说人话：捡到东西留着自己用，金额到了「数额较大」又不肯交出来，判2年以下，数额巨大的判2到5年。拿捡来的银行卡去ATM取钱更重，算冒用别人的信用卡，数额较大就判5年以下，还要罚2万到20万元。取钱这一种警察直接立案，不用失主自己去告。
- 收益：捡到别人丢的东西，要还给失主，及时通知他来领，或者送交公安等部门。把别人落下的东西留着自己用，金额到了「数额较大」又不肯交出来的，构成侵占罪，判2年以下。数额巨大的判2到5年。捡到别人的信用卡拿到ATM上用，属于「冒用他人信用卡」。够得上犯罪的，按信用卡诈骗罪处理：数额较大的判5年以下，并罚2万到20万元。数额巨大或者有其他严重情节的，判5到10年，并罚5万到50万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 民法典（第三百一十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大(2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第一百九十六、二百七十条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民检察院(2008). 关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复. https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201208/t20120830_47871.shtml
- 备注：侵占罪是「告诉的才处理」，得失主自己去法院起诉，警察不主动管。但拿捡来的卡取钱不一样，不用失主去告，警察直接立案。「数额较大」具体是多少钱，由司法解释规定，本节没有核实。东西送交有关部门之后，失主来领的时候要付保管费用（民法典第三百一十七条）。

8. 优惠用自己的真实身份领，不买虚拟号批量注册小号，不靠漏洞重复领

- 成本：不花钱。放弃「羊毛任务群」里的活。发现平台有漏洞，不去碰它。难在忍住不把优惠当成可以批量复制的收入。
- 说人话：用自己的真实身份、一个号领一次券，不在处罚范围里。批量注册假用户、自己下单自己接单去多领，按诈骗办，骗到3000元就能判3年以下，3万元起判3到10年。有骑手用0.1元一个的虚拟号刷券，套现9万余元，同案12人都被判了刑。
- 收益：骗别人或者公家的财物，数额较大的判3年以下，并处或者单处罚金（判刑的同时罚钱，也可能只罚钱）。数额巨大，或者有其他严重情节的，判3到10年并罚钱。数额特别巨大，或者有其他特别严重情节的，判10年以上或者无期徒刑，并罚钱或者没收财产。数额较大、巨大、特别巨大这三档，各省在下面的幅度内定本地标准。较大是3000元至1万元以上。巨大是3万元至10万元以上，特别巨大是50万元以上。把方法教给别人、卖「教程」的，按传授犯罪方法罪判5年以下，情节严重的判5到10年，特别严重的判10年以上或者无期徒刑。买卖手机号、验证码的上下游，按侵犯公民个人信息罪判3年以下，特别严重的判3到7年。用批量账号、网络地址自动切换系统，以及批量接收短信验证的接码平台，本身就是反电信网络诈骗法第十四条明令禁止的。非法买卖、出租、出借电话卡和互联网账号、帮别人过实名核验，在第三十一条之列。违反第十四条的，赚到的钱全部没收，再按赚到的钱罚1到10倍。没赚到钱，或者赚的不到5万元的，罚50万元以下，情节严重的还要拘留15日以下。违反第三十一条的，罚款同样是1到10倍，没赚到钱或者赚的不到2万元的罚20万元以下，情节严重的也要拘留15日以下。参与电信网络诈骗、还不够判刑的，拘留10到15日。赚到的钱没收，再罚1到10倍。没赚到钱或者赚的不到1万元的，罚10万元以下。官方案例一：外卖骑手刘某某以0.1元一个买虚拟手机号，注册某平台新用户。他领满29减15的新人券下单，再把商品倒卖给小商铺套现。他还用虚拟号互相邀请，领2元至20元的

奖励金。他和骑手谭某某分别骗得9万余元和7万余元。上海杨浦区检察院以诈骗罪起诉12人，法院判3年6个月至拘役3个月。官方案例二：王某利用网店退款与回收虚拟抽奖币的时间差。他退款1156笔，提走手办224件，金额24.9万余元。他还在二手平台变现，法院以诈骗罪判3年缓4年，并处罚金3万元。他在审理期间退赃并预缴罚金，共33万元。官方案例三：某网约车平台的新用户优惠券和司机补贴，被「自己打车自己接单」的虚假跑单骗取，涉及19省70余市，金额200余万元。辽宁朝阳龙城区检察院起诉163人，全部被判有罪。主犯黄某、蔡某以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪数罪并罚（几个罪一起算刑期），各判3年6个月。另有34名情节轻微的从犯，检察院决定不起诉，仍然移送公安作行政处罚（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二百九十五条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgjl/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安局交通管理局转载）；最高人民法院、最高人民检察院(2011). 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2011〕7号，第一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/sfjs/201802/t20180201_363736.shtml；全国人大常委会(2022). 反电信网络诈骗法（第十四、三十一、三十八、四十二、四十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；全国人大(2020). 民法典（第九百八十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民检察院(2021). 剑指电信网络诈骗 | 不法分子盯上了电商经济的漏洞（检察日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202106/t20210607_520557.shtml；最高人民检察院(2025). 如此「薅羊毛」涉嫌诈骗（检察日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202508/t20250826_704625.shtml；最高人民检察院(2024). 辽宁朝阳龙城区：办理系列电信网络诈骗案（法治日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202401/t20240124_641099.shtml；看看新闻(2026-08-25). 男子网购870多个手机号薅车企羊毛 窃电40余万（记者陈敏佳）. <https://www.kankanews.com/detail/80290xAJDw6>（网页存档 <https://web.archive.org/web/20261005044233/https://www.kankanews.com/detail/80290xAJDw6>）
- 备注：界线不在「薅了多少」，在有没有编假的。用自己的真实身份参加活动、一个号领一次、券用在自己身上，那是平台给你的优惠。为了多领去注册假用户、编造交易、瞒着自己已经退过款，就是让对方误以为是真的才把东西交出来，按诈骗认定，金额只决定判多久。车企的免费充电也有人这么薅过。2026年8月看看新闻报道，上海两人买来大量虚拟手机号，轮流绑定某新能源车企App的子账号。每个号用「先充后付」充两次电就解绑，电费没人付，充电机会再卖给货车司机。浦东新区检察院认为这是诈骗，不是盗窃，已经批准逮捕。此案只有媒体报道，没有判决或官方通报。金额不够判刑的也有后果：平台可以封号、扣回优惠，还能按「不该得的钱要退回来」要求你返还。参与电诈、没到犯罪程度的，还有拘留和罚款那一档。「群里有人带、接单给我钱」不改变你自己这一份的性质。把方法教给别人、倒卖账号和手机号，是另外的罪名，几个罪会一起算账。受益人是你自己。自己写脚本、卖脚本见第11节第3条，卖卡、卖账号见第8节第8条（银行卡借给人）和本节第16条（身份证不借人）。

9. 阳台、窗户不往外扔任何东西，烟头、垃圾袋、酒瓶都算

- 成本：不花钱，也不费时间。烟头、垃圾袋、酒瓶都拿到屋里的垃圾桶扔，不从窗口和阳台往外丢。
- 说人话：往楼下扔东西，没砸到人也能拘留5日、罚1000元，情节严重的拘留10到15日。砸到人就换罪名了：有人在21楼酒后把空酒瓶、玻璃杯扔到楼下操场，砸中13岁学生致重伤，判10年。还有人从32楼扔8块砖头砸死1人，2024年被核准死刑。
- 收益：从楼上或者其他高处往下扔东西，只要有伤到人、砸坏财物或者危及公共安全的危险，就可以拘留5日以下，或者罚1000元以下。情节严重的拘留10到15日，还可以再罚1000元以下。情节严重到构成高空抛物罪的，判1年以下，并处或者单处罚金（判刑的同时罚钱，也可能只罚钱）。砸伤砸死人的，按更重的罪名处理。官方案例：李某晨在21楼酒后把空酒瓶、玻璃杯扔到楼下操

场，砸中 13 岁学生致重伤二级，以危险方法危害公共安全罪判 10 年。周某从 32 楼向人群投掷 8 块砖头砸死 1 人，2024 年最高法核准死刑（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第四十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十三条，即刑法第二百九十一条之二）. https://www.spp.gov.cn/zdgg/202012/t20201227_503682.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百九十一条之二）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2024). 依法惩治危害公共安全犯罪典型案例（案例一）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/429522.html>；最高人民法院 (2025). 专访最高法副院长李勇：让高空抛物行为人都能被处罚. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/458381.html>
- 备注：没砸到人也能拘留，条文只要求「有危险」。民法典对高空抛物另有一条民事赔偿规定（第一千二百五十四条）。本节写作时没能打开原文，所以没有引用。

10. 不网购仿真枪、钢珠枪、气枪，不买来路不明的「玩具枪」

- 成本：不花钱。想打枪，去正规射击馆。
- 说人话：网上买的钢珠枪、气枪，枪口比动能到了 1.8 焦耳/平方厘米，就按枪支认定。没有许可拿在手里，判 3 年以下，情节严重的判 3 到 7 年。有对夫妇卖「玩具枪」，43 支里有 18 支被鉴定为枪，只因证明不了他们知情才没被起诉。
- 收益：没有许可就持有、私藏枪支的，判 3 年以下，情节严重的判 3 到 7 年。打不了制式子弹的非制式枪，只要枪口比动能大于等于 1.8 焦耳/平方厘米，一律认定为枪支。枪口比动能，指的是子弹出膛时每平方厘米带的能量。不少网上买的钢珠枪、气枪都超过这个数。2018 年起最高法、最高检要求，对比动能偏低的气枪，要综合外观、材质、价格、用途、本人是不是知情等等评估之后，再决定要不要定罪。官方案例：赵某某夫妇在集贸市场卖「玩具枪」，查获 43 支，其中 18 支经鉴定符合枪支标准。因为没有充分证据证明他们知道那是枪支，按证据存疑不起诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第一百二十八条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2018). 关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复（法释〔2018〕8 号）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201803/t20180328_372604.shtml；最高人民法院 (2018). 《批复》的理解与适用. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/88472.html>
- 备注：那起案子不起诉的关键，是认定他们「不明知」。成年人特意上网买钢珠枪、气枪，事后再说不知道那是枪，很难成立。弩和管制刀具随身带的罚则，见本节第 26 条（别为了防身买甩棍、电击器、匕首）。

11. 买了无人机先实名登记，机场、军事区和城市管制空域不飞，不破解限高

- 成本：实名登记不花钱，几分钟就办完。每次起飞前，用官方渠道查一下要飞的这块地方是不是管制空域。
- 说人话：没实名登记就飞，罚 200 元以下，情节严重的罚 2000 到 2 万元。没批准在管制空域飞，罚 500 元以下，情节严重的没收无人机，再罚 1000 到 1 万元。情节较重的还能拘留 5 到 10 日。有人花钱破解限高，飞到近 3000 米拍云层发到网上，被拘留 5 日。
- 收益：没做实名登记就飞的，责令改正，还可以罚 200 元以下，情节严重的罚 2000 到 2 万元。没批准就在管制空域飞微型、轻型、小型无人机的，责令停止飞行，还可以罚 500 元以下。这一项里情节严重的，没收无人机，并罚 1000 到 1 万元。违反空域管理规定飞行、情节较重的，拘留 5 到 10 日。官方案例：李某某付费破解限高，把无人机飞到近 3000 米拍云层并发布，拘留 5 日。张某某替人破解限高和禁飞区限制 20 余台次，赚了 1.5 万余元。他被以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪定罪。判 6 个月，缓刑 1 年，并处罚金（全国，2024 年 1 月起）
- 证据等级：A

- 来源：国务院、中央军委 (2023). 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（国令第 761 号，第十、十九、四十七、五十一条）. https://www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_6888799.htm；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第四十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；湖北省公安厅 (2026). 公安部公布依法打击无人机「黑飞」违法犯罪八起典型案例（转载人民公安报）. http://gat.hubei.gov.cn/bmdt/gayw/202602/t20260205_5870949.shtml
- 备注：微型和轻型无人机在适飞空域飞，不用批准。微型指空机重量小于 0.25 千克的那种。适飞空域就是管制空域以外的地方，而机场、军事设施、政府机关周边多半属于管制空域。公安部的原文页面本节写作时打不开，所以引用的是湖北省公安厅的转载页。

12. 不偷拍别人，不在出租屋、民宿、酒店房间装摄像头

- 成本：不花钱，也不费时间。不偷拍别人，也不在出租屋、民宿、酒店房间里装摄像头。
- 说人话：偷拍、偷窥、散布别人的隐私，拘留 5 日以下或者罚 1000 元以下，情节严重的拘留 5 到 10 日。用专门的偷拍设备、造成严重后果的，判 2 年以下。有两人在三家酒店的房间装器材远程偷拍，分别判了 1 年 3 个月和 1 年。家里装监控不算，装在别人住的房间就算。
- 收益：偷窥、偷拍、窃听、散布别人隐私的，拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下。情节严重的拘留 5 到 10 日，还可以再罚 1000 元以下。非法使用窃听、窃照专用器材、造成严重后果的，判 2 年以下。窃听、窃照专用器材，指专门用来偷听、偷拍的设备。官方案例：颜某平、颜某建在网上买了窃照器材，装进三家酒店的多个房间远程偷拍，分别判 1 年 3 个月和 1 年（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第五十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十四条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2024). 依法惩治非法生产、销售、使用窃听、窃照设备犯罪典型案例（案例二）. <https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/449581.html>
- 备注：偷拍的东西一旦拿去卖或者传播，另按制作、贩卖淫秽物品牟利等罪处理，同一批案例里有判 10 年的。自己家里装监控不算，装在别人使用的房间里就算。

13. 麻将、扑克可以打，不抽头、不当庄、不组局收钱，不玩网络赌博

- 成本：不花钱。亲友之间小额娱乐照打。不从局里抽成，不当庄，不组局收钱。难在有人张罗时忍住不去接手。
- 说人话：亲友之间小额打牌，法律不管。从局里抽头、当庄、组局收钱，性质就变了：参与赌博、赌资较大的，拘留 5 日以下或者罚 1000 元以下。聚众赌博、靠赌博过日子的判 3 年以下，开赌场的判 5 年以下。多少算「赌资较大」，各地自己定，没有全国统一数字。
- 收益：为了挣钱给赌博提供便利条件，或者参与赌博、赌资较大的，拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下。情节严重的拘留 10 到 15 日，并罚 1000 到 5000 元。为了挣钱把人聚起来赌，或者靠赌博过日子的，判 3 年以下并罚钱。开赌场的判 5 年以下并罚钱，情节严重的判 5 到 10 年（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第八十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百零三条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十六条，开设赌场刑期提高到五年以下、五年以上十年以下）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml
- 备注：多少算「赌资较大」没有全国统一数字，各地自己定，所以这条只给 B 级。从局里抽成、替网络赌博平台代收投注，办案时常常按开设赌场认定。相关的司法解释原文本节没有核实。也没有找到官方案例。

14. 不吃野味，不买卖、不养保护动物当宠物

- 成本：不花钱。宠物只买来源合法、人工繁育的品种。
- 说人话：吃国家重点保护动物，东西没收，再按价值罚 2 到 20 倍。收购、运输、出售珍贵濒危动物，判 5 年以下，情节严重的判 5 到 10 年。人工繁育、当宠物买卖的一般不算犯罪，有人卖了 40 多只人工繁育的鹦鹉，没被起诉。野外抓的、来路不明的不在此列。
- 收益：吃国家重点保护野生动物，或者为了吃去买的，东西没收，再按它的价值罚 2 到 20 倍的钱。没有许可证就繁育国家重点保护野生动物的，没收，并罚 1 到 10 倍。非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物和它们的制品，判 5 年以下并罚钱。这一项里情节严重的判 5 到 10 年，特别严重的判 10 年以上。为了吃而猎捕、收购、运输、出售其他陆生野生动物，情节严重的判 3 年以下。官方案例：养殖户王某等 3 人卖了 40 余只人工繁育的费氏牡丹鹦鹉（国家二级保护），总价不到 400 元，2021 年检察院决定不起诉。2022 年起最高法、最高检明确，人工繁育技术成熟、已经成规模、当宠物买卖运输的，一般不按犯罪处理（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2022). 野生动物保护法（2022 年修订，第三十一、五十一、五十三条）. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202302/t20230220_1016885.shtml（生态环境部转载）；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百四十一条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第四十一条，即刑法第三百四十一条第三款）. https://www.spp.gov.cn/zdgg/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2022). 关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2022〕12 号，第十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202204/t20220407_553506.shtml；最高人民检察院 (2023). 鹦鹉小案 民生大案. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgg/202302/t20230211_601023.shtml
- 备注：「一般不作为犯罪」说的只是人工繁育、当宠物养的那一类。野外抓的、来路不明的不适用。哪些算国家重点保护动物，以名录为准。买之前先查一下名录，比出事以后再解释省事。

15. 要债不扣人、不关人、不跟到家里赖着不让走

- 成本：不花钱。对方欠钱不还，去法院起诉。借条怎么写，见第 8 节第 18 条（借条）。难在对方赖账时忍住不动手、不跟到他家去。
- 说人话：钱是真欠你的，也不能扣人、关人。法条专门写了：为了讨债扣人、关人，照样按非法拘禁办。轻的拘留 10 到 15 日，并罚 1000 到 2000 元。构成非法拘禁罪的判 3 年以下，把人弄成重伤的判 3 到 10 年，弄死人的判 10 年以上。要债去法院起诉。
- 收益：非法限制别人的人身自由、擅自闯进别人家，或者非法搜别人的身，拘留 10 到 15 日，并罚 1000 到 2000 元。情节较轻的拘留 5 到 10 日，并罚 1000 元以下。非法拘禁判 3 年以下有期徒刑、拘役（短期关押）、管制（不关押但行动受限）或者剥夺政治权利。把人弄成重伤的判 3 到 10 年，弄死人的判 10 年以上。为了讨债扣人、关人的，照这同一套规定处罚，债是真的也一样（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第四十七条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百三十八条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>
- 备注：「他确实欠我钱」这句话在这条里不管用。法条专门写了，为了讨债扣人、关人也按非法拘禁办。中国法院网上有好几起案子，都是讨合法债务把人关起来，判了 7 个月到 1 年。本节写作时该网站打不开，所以没有引用。

16. 身份证不借人，不用别人的身份证，也不拿别人的证件登记、开卡、买票

- 成本：不花钱。有人开口借，拒绝就行。要给复印件的，在复印件上写明这份只用在哪件事上。

- 说人话：把身份证借给、租给、转给别人，警告并罚 200 元以下。冒用别人的身份证，或者用骗领来的，罚 200 到 1000 元，或者拘留 10 日以内。买火车票、住店这类必须实名的场合用假证件或者别人的证件，情节严重的判拘役或者管制。
- 收益：把自己的居民身份证出租、出借、转让给别人的，警告并罚 200 元以下。冒用别人的身份证，或者使用骗领来的身份证，罚 200 到 1000 元，或者拘留 10 日以下。购买、出售、使用伪造变造的身份证的，也是这一档。有些场合按国家规定必须出示身份证明。在这些场合使用伪造、变造或者盗用别人的证件，情节严重的就要判刑。证件包括身份证、护照、社保卡、驾驶证等。刑罚是拘役（短期关押）或者管制（不关押但行动受限），还要并处或者单处罚金，判刑的同时罚钱，也可能只罚钱（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2011). 居民身份证法（2011 年修正，第十六、十七条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/203777/index.html>（北京市公安交通管理局转载）；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十条之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；国务院 (2002). 互联网上网服务营业场所管理条例（国令第 363 号，第二十三条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61788.htm
- 备注：身份证借出去，可能被拿去注册公司、办银行卡。这两样的后果见第 8 节第 28、8 条（别当挂名法人、不把银行卡借给人）。用别人的身份证买火车票、住店，属于法条说的「应当提供身份证明的活动」。本条没有找到官方案例。去网吧上网也一样用自己的证。网吧必须核对登记身份证，登记内容和上网记录至少存 60 天，公安和文化部门随时能调。用谁的证上网，那段时间机器上干的事就记在谁头上。

17. 被警察拦下或带走时配合，不推、不打、不抢执法记录仪，喝了酒更要忍

- 成本：不花钱。现场不动手。有意见等事后再提：投诉、申请行政复议、去法院起诉。难在被拦下的那几分钟里、尤其喝了酒时忍住脾气。
- 说人话：现场阻碍执法，警告或者罚 500 元以下，情节严重的拘留 5 到 10 日。对警察动手是另一档：撕咬、掌掴、踢打、抱摔、扔东西，造成轻微伤以上就算暴力袭警，判 3 年以下。用枪支、管制刀具或者开车撞的，判 3 到 7 年。甩手、挣脱这类一般的抗拒不算。
- 收益：阻碍国家机关工作人员依法办公务的，警告或者罚 500 元以下。情节严重的拘留 5 到 10 日，还可以再罚 1000 元以下。阻碍的是人民警察，就从重处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，判 3 年以下。用枪支、管制刀具或者开车撞等严重危及警察人身安全的，判 3 到 7 年。撕咬、掌掴、踢打、抱摔、投掷物品造成轻微伤以上的，才算「暴力袭击」。甩手、挣脱、蹬腿这类一般性抗拒不算（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第六十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十一条，即刑法第二百七十七条第五款）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百七十七条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 关于办理袭警刑事案件适用法律若干问题的解释（高检发释字〔2025〕1 号，第一、八、十二条）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202501/t20250116_679579.shtml；最高人民检察院 (2021). 袭警罪入刑一月 检察机关批捕 405 人. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202105/t20210517_518308.shtml
- 备注：最高检 2021 年通报，袭警单独定罪之后的头一个月，就批准逮捕 405 人。江苏的 42 件里，酒后闹事引起的占 47.6%。湖北的 16 件里有 12 件，只是拳打脚踢、撕咬这种程度。对辅警动手，按妨害公务罪办。本条没有找到写明个人案情的官方案例。

18. 对方不满 14 岁就不能发生关系，「她同意」不是理由

- 成本：不花钱。对方的年龄不确定，就不要发生关系。

- 说人话：对方不满 14 岁，不管她同不同意，都按强奸罪从重处理，基本刑期是 3 到 10 年。对方不满 12 岁的，一律认定你「应当知道」。12 到 14 岁的，从发育、举止、穿着能看出可能是幼女，你还下手，就认定你「明知」。说自己确实不知道，法院把关很严。
- 收益：和不满 14 周岁的幼女发生性关系的，按强奸罪处理并从重处罚，基础刑期 3 到 10 年。最高法的口径是这样：用暴力、胁迫等强制手段的，不管知不知道对方是幼女，都定强奸罪。没用强制手段的，对不满 12 周岁的一律认定「应当知道」。12 到 14 周岁的，从身体发育、言谈举止、衣着等能看出可能是幼女，还下手的，认定为「明知」。「确实不知道」这个例外把握得很严（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百三十六条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2015). 关于「与十四周岁以下幼女发生性关系是否要明知才构成犯罪」的答复. <https://www.court.gov.cn/hudong/xiangqing/13363.html>
- 备注：两高两部关于办理性侵害未成年人刑事案件的意见原文，以及最高法 2003 年批复的页面，本节写作时都打不开。所以「明知」的认定标准，引的是最高法官网上的答复。法条里的用语是「幼女」。本条不区分动手的人是男是女。

19. 动手打人前算清这笔账：拘留、赔钱、判刑

- 成本：不花钱，也不花时间。难的就是动手前的那几秒钟。
- 说人话：动手一次的账：拘留 5 到 10 日，加罚 500 到 1000 元。打成轻伤就是刑事案件，判 3 年以下，打成重伤判 3 到 10 年。钱另算：有人打断对方三根肋骨，赔了 11.3 万元和解，才没被起诉。另一人打断对方桡骨，没赔，判了 10 个月。
- 收益：打人或者故意伤害的，拘留 5 到 10 日，并罚 500 到 1000 元。结伙打、打残疾人孕妇老人小孩、多次打或者一次打好几个人的，拘留 10 到 15 日，并罚 1000 到 2000 元。打成轻伤就是故意伤害罪，判 3 年以下有期徒刑、拘役（短期关押）或者管制（不关押但行动受限）。打成重伤的判 3 到 10 年。民事上还要赔医疗费、误工费（耽误上班少挣的钱）、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费。把人打残的，另外赔残疾赔偿金。残疾赔偿金的算法，是审案法院所在地上年度城镇居民人均可支配收入乘 20 年。伤者 60 岁以上的，每多一岁减一年，75 岁以上按 5 年算。2022 年全国检察机关受理轻伤害案件 7 万余件，多数是婚姻家庭邻里纠纷或者偶然事件引起的。最高检典型案例：卢某打断对方三根肋骨（轻伤二级），赔了 11.3 万元达成和解，才获不起诉。石某打断对方桡骨（轻伤二级），没有赔，判处有期徒刑十个月（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第九、五十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百三十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院 (2022 修正). 关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释（法释〔2022〕14 号，第六至十二、十五条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/357071.html>；最高人民检察院、公安部 (2023). 关于依法妥善办理轻伤害案件的指导意见. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202303/t20230302_604352.shtml；最高人民检察院 (2023). 检察机关依法妥善办理轻伤害案件典型案例. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202303/t20230302_605116.shtml
- 备注：怎么避免冲突、先动手为什么吃亏、正当防卫的边界在哪，见第 8 节第 10 条（冲突和正当防卫）。为了泄愤对人下手的账，见第 8 节第 11 到 14 条。因民间纠纷引起、情节较轻的打架，公安可以调解。打成轻伤的，跟对方谈妥赔偿并且真赔了，可以从轻，甚至不起诉，但赔的钱一分都少不了。伤到什么程度算轻伤，由鉴定标准定，本节没有核实。误工费、护理费按实际收入和耽误的天数算，没有统一数字。

20. 孩子生下来养不了，只有民政登记这一条合法出路：收钱把孩子给人可能按拐卖罪判，扔下不管是遗弃罪

- 成本：不花钱。到县级以上民政部门办收养登记，要交材料，还要等审核和收养评估，前后要花些时间。
- 说人话：养不了有出路，但合法的只有一条：到民政部门办收养登记，收养关系从登记那天才成立。私下把孩子给人，尤其是收了钱，可能从「送养」变成拐卖儿童罪，起刑就是5年以上。把孩子扔下不管、拒不抚养，情节恶劣的是遗弃罪，判5年以下。
- 收益：刑法第二百四十条：「拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金」。有加重情形的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。「情节特别严重的，处死刑，并处没收财产」。《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》第17条，说的是怎么区分卖亲生孩子和民间送养。判断标准是「关键在于行为人是否具有非法获利的目的」。也就是看有没有想靠这件事挣钱。有三种情形可以认定为出卖亲生子女，按拐卖妇女、儿童罪定罪。第一种是「将生育作为非法获利手段，生育后即出卖子女的」。第二种是「明知对方不具有抚养目的，或者根本不考虑对方是否具有抚养目的，为收取钱财将子女『送』给他人的」。第三种是「为收取明显不属于『营养费』『感谢费』的巨额钱财将子女『送』给他人的」。反过来，不是为了挣钱、确实迫于生活困难私自送养、只收少量营养费感谢费的，属于民间送养，不按拐卖罪定罪。再看刑法第二百六十一条。「对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制」。民法典第一千零九十四条规定，能当送养人的只有三种：孤儿的监护人、儿童福利机构、有特殊困难无力抚养子女的生父母。第一千一百零五条：「收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立」
- 证据等级：A
- 来源：全国人大(1997). 刑法（第二百四十、二百六十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部(2010). 关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见（法发〔2010〕7号，第17条）. 最高人民法院官网 <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/977.html>；全国人大(2020). 民法典（第一千零九十四、一千一百零五条）. 盐城市人民政府转载收养编全文 https://xxgk.yczf.gov.cn/xzf/ycmjz/fdzdgknr/fgwj_41995/202112/t20211203_1506640.shtml
- 备注：要不要生这里不谈。孩子生下来之后，按这个顺序走最省事。第一步，去医院生，产检和住院分娩见第27节。出生医学证明是后面所有手续的前提。第二步，要送养就直接找县级以上民政部门，别经由中间人。钱一旦过手，性质就可能变。产后一年之内，如果出现「有伤害自己或者伤害孩子的念头」，按急症处理。孕期和产后要立刻去医院的清单，见第27节第7条。产后42天复查同时是产后抑郁筛查，见第27节第16条。有自杀念头时打12356，见第1节第25条。本条没有配案例：拐卖亲生子女的官方典型案例，本轮没有逐案核对，所以只引了条文和意见原文。

21. 别伪造事故、别夸大损失骗理赔：这是保险诈骗罪，帮你作证、帮你修车、帮你鉴定的人一起算

- 成本：不花钱，也不费时间，不去做就行。
- 说人话：编造事故、夸大损失去骗理赔，是保险诈骗罪，数额较大的判5年以下，再罚1万到10万元。帮你作证、鉴定、评估财产的人故意出假证明，和你一起按共犯定罪。安徽宣城一起案子里，8个人被判2到4年，各罚1万元。
- 收益：刑法第一百九十八条列了五种情形。（一）投保人故意虚构保险标的，编一个根本不存在的投保对象。（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因，或者夸大损失的数额。（三）编造未曾发生的保险事故。（四）投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故。（五）投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病。数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处5至10年，并处2万至20万元罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上，并处2万至20万

元罚金或者没收财产。这一条的末款管的是帮忙的人：保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人。他们故意出具虚假的证明文件、给别人骗保创造条件的，按保险诈骗的共犯处理，和骗保的人一起定罪。保险法第二十七条：没出保险事故却谎称出了的，保险公司有权解除合同，并且不退保费。用伪造、变造的证明资料，或者编造虚假事故原因、夸大损失程度的，保险公司对多报的那部分不赔，已经赔出去的要退回来或者赔偿。案例：安徽宣城张某松案中，王某信等 8 人因保险诈骗罪被判处有期徒刑 4 年到 2 年不等，均并处罚金 1 万元。这案子牵出的一起虚假诉讼里，保险公司核定损失 2 万元，当事人靠伪造车辆转让协议取得起诉资格去打官司，法院判赔 7 万余元。这份已经生效的民事判决，于 2019 年 9 月 26 日经再审被撤销。《反保险欺诈工作办法》要求：卖保单和赔钱这两头（承保端和理赔端）都要核验风险信息。还要探索建立多险种的行业反欺诈信息平台、反欺诈情报中心。这些平台集中筛查欺诈可疑数据，线索交由行业协会、反欺诈组织和保险机构核查。涉嫌犯罪的及时向公安机关报案。金融监管总局和它的派出机构，要和公安机关、人民检察院、人民法院建立健全行政执法与刑事司法的衔接机制（全国，2024 年 7 月 31 日印发）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会. 中华人民共和国刑法（经刑法修正案十一修正的整合文本）第一百九十八条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92>；全国人大常委会 (2015 修正). 中华人民共和国刑法第二十七条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811>；国家金融监督管理总局 (2024). 关于印发《反保险欺诈工作办法》的通知. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11586/202409/content_6975080.html；安徽省人民检察院转载《法制日报》(2020-01-13). 杀妻骗保牵出案中案. http://www.ah.jcy.gov.cn/jczt/jjshyqkjc/mtjj/202001/t20200113_2758841.shtml
- 备注：下面几种自以为无害的做法都在这五项里。出了小事故找修理厂「多报一点」，把旧伤旧损伤算进这一次，和朋友对撞一下再报案，没出事却编一个出来。车险该怎么买，见第 5 节第 26 条（三者险买够）。给家人投保后故意造成他死亡的，法条明确要数罪并罚，见第 8 节第 38 条（给家人投保）。医保是另一套规则，空刷医保卡、拿医保个人账户套现按诈骗办，见第 5 节第 13 条的备注

22. 不卖自己的器官，也别帮人找供体：肾到手 2 万多，同一枚转手卖 20 万，钱要被没收还要按交易额罚 10 到 20 倍

- 成本：不花钱，也不费时间，不去做就行。
- 说人话：活体器官只能捐给配偶、直系血亲或者三代以内的旁系血亲，买卖都违法。北京一起案子里，卖肾的人只拿到 2 万多，同一枚肾卖给病人要 18 万到 22 万。卖得的钱会被没收，再按交易额罚 10 到 20 倍。摘肾后身体的代价见第 1 节第 35 条（剩下那个肾替两个干活）。
- 收益：《人体器官捐献和移植条例》第五条：「任何组织或者个人不得以任何形式买卖人体器官，不得从事与买卖人体器官有关的活动」。第十条：「任何组织或者个人不得获取未满 18 周岁公民的活体器官用于移植」。第十一条：「活体器官的接受人限于活体器官捐献人的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲」。第三十七条规定了买卖人体器官怎么罚。买卖人体器官或者从事与买卖人体器官有关活动的，由县级以上地方人民政府卫生健康部门查处。先没收违法所得，把这笔交易得来的钱全部收走。再按交易额罚 10 倍以上 20 倍以下的钱。医务人员参与的，吊销执业证书并终身禁止从事医疗卫生服务。构成犯罪的，依法追究刑事责任（全国，2024 年 5 月 1 日起施行，原《人体器官移植条例》同时废止）。刑法第二百三十四条之一：「组织他人出卖人体器官的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产」。还有三种情形，依照刑法第二百三十四条、第二百三十二条定罪处罚。一是未经本人同意摘取他的器官。二是摘取不满十八周岁的人的器官。三是强迫或者欺骗他人捐献器官。这几种按故意伤害、故意杀人处理。案例一：北京市第一中级人民法院 2014 年 8 月 20 日终审的郑伟等 15 人案，涉及 51 枚肾脏，涉案金额 1034 万余元。卖肾的人（供体）「换来的仅仅是 2 万到 2.5 万元不等的报酬」。等肾的病人一方（受体方）出的价码，「以前是一个肾 18 万或 19 万，后来是 21 万或 22 万」。摘肾点是每月 7500 元

租的四层小楼，团伙护士长供述该处「脏乱不堪，连抢救设备都没有」。组织者郑伟以组织出卖人体器官罪判处有期徒刑 12 年，其余 14 人判 3 年半至 9 年。案例二：最高人民检察院公布的「少年卖肾买苹果手机」案。17 岁的王某 2011 年 4 月 28 日晚在郴州被切除右肾。动手术的场地，是一家没有移植资质的医院里由人承包的科室提供的。5 月 2 日出院时他拿到 2.2 万元，受体方付给中介的是 15 万元人民币和 1 万美元，主犯获利 5.6 万余元。王某术后肾功能不全，「伤情构成重伤、三级伤残」

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2023). 人体器官捐献和移植条例（国务院令 第 767 号，第五、十、十一、三十七条）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6920196.htm；全国人大常委会. 中华人民共和国刑法（经刑法修正案十一修正的整合文本）第二百三十四条之一。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92>；最高人民检察院 (2012-04-09). 「少年卖肾买苹果手机」案诉至法院。https://www.spp.gov.cn/gs/201204/t20120409_34342.shtml；河北省廊坊市中级人民法院官网转载 (2014-09-02). 全国最大贩肾案终审 组织者摘肾 51 枚获利千万。<https://lfzy.hebeicourt.gov.cn/article/detail/2014/09/id/1430881.shtml>
- 备注：受益人是你自己。这笔交易表面上是「一次性拿两万」，实际是拿一个器官换一台手机。少年卖肾案的鉴定结论是重伤、三级伤残，休息几个月好不了。那起案子里，检方认定 5 名被告人触犯刑法第二百三十四条第二款，以故意伤害罪起诉。理由之一是医务人员术前没有核实「供体」是不是未成年人，就切了右肾。今天再出同样的事，拉人头的按组织出卖人体器官罪办，摘取不满十八周岁的人的器官，仍然依第二百三十四条按故意伤害罪定罪处罚。黑中介的手术在出租屋或者借来的场地做，没有配型之外的评估，也没有术后随访，出了并发症找不到人认账。真想给亲人捐，走第十一条那条路：在有移植资质的医疗机构做，经伦理委员会审查，全程不收费。身后的遗体器官捐献是无偿的，不在本条范围。摘掉一个肾之后身体要付什么代价，见第 1 节第 35 条（剩下那个肾替两个干活）。缺钱缺到考虑卖器官的时候，先看第 7 节的救助渠道（失业保险、临时救助、低保）。网贷和「包装材料」贷款的坑，见本节第 6 条。

23. 别嫖娼：默认档是拘留 10 到 15 日，不是罚点钱了事

- 成本：不花钱，也不费时间，不去做就行。
- 说人话：被抓到不是罚点钱了事。法条写的默认档是拘留 10 到 15 天，还可以再罚 5000 元以下。只有情节较轻的，才是 5 天以下拘留或者 1000 元以下罚款。另外，明知自己有梅毒、淋病还去嫖，是犯罪，判 5 年以下。
- 收益：《治安管理处罚法》第七十八条：卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款。情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款。第七十九条：引诱、容留、介绍他人卖淫的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款。情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以上二千元以下罚款。第八十七条：旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时为违法犯罪行为人通风报信的，或者以其他方式为上述活动提供条件的，处十日以上十五日以下拘留。《刑法》第三百六十条是传播性病罪：明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第七十八、七十九、八十七条）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会. 中华人民共和国刑法（经刑法修正案十一修正的整合文本）第三百六十条。<https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安局交通管理局转载）；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第四十三条，删去刑法第三百六十条第二款）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml

- 备注：这里的拘留是行政拘留，人要进拘留所，不是罚完就走。找人介绍、给人提供场地，罚得和自己嫖一样重，第七十九条那一档管的就是这个。在宾馆、KTV 上班的人替客人通风报信，同样按第八十七条拘留 10 到 15 日。刑法第三百六十条原来还有第二款「嫖宿幼女罪」，2015 年刑法修正案（九）把它删了，现在这种事直接按强奸罪从重处罚，见本节第 18 条（对方不满 14 岁就不能发生关系）。「上门保健」「按摩推拿」这类招牌不改变性质，按实际发生的事认定。染上性病和艾滋病的风险，见第 1 节第 30 条（性行为全程用安全套）和第 13 节第 38 条（72 小时内去拿阻断药）。娱乐场所本身要注意的见第 22 节。

24. 汉化漫画、搬运影视剧、分享网盘资源和盗版电子书，不收钱也是侵权；挂广告、收会员费就可能判刑

- 成本：不花钱。买来的、下载的，自己看、自己翻着玩都行，只是别传到网上给大家看。不做挂广告、收会员费的资源站和资源群，也不卖网盘链接。难在「大家都在传」的时候，忍住不跟着当搬运工。
- 说人话：别人的作品没经许可翻译了贴出来，或者传到网上，不收钱也是侵权，要删、要赔钱。一挂广告、收会员费，就算为了挣钱。挣到 3 万元、传到 500 部或者会员到 1000 人，就够判刑，最重判 10 年。人人影视字幕组的老板判了 3 年 6 个月。
- 收益：先说民事。著作权法给作者的权利里有翻译权，就是把作品从一种文字转成另一种文字的权利。还有信息网络传播权，就是把作品放到网上、让公众随时随地能看到的权利。没经许可翻译别人的作品，是侵权。没经许可把作品传到网上，也是侵权。侵权的要停止侵害、赔偿损失。只有为个人学习、研究或者欣赏，用别人已经发表的作品，才不用许可、不用付钱。赔多少，先按权利人的实际损失或者你挣到的钱算。都算不清的，由法院在 500 元到 500 万元之间定。故意侵权、情节严重的，可以判 1 到 5 倍。权利人为制止侵权花的合理开支，也要你一起赔。再说刑事。刑法第二百一十七条的前提是「以营利为目的」。为了挣钱，没经许可把别人的作品放到网上给公众看，够了门槛就是侵犯著作权罪。判 3 年以下，同时罚钱，或者只罚钱。数额巨大或者情节特别严重的，判 3 到 10 年并罚钱。什么算为了挣钱：除了卖，在网页上挂收费广告的算，用会员制收注册费或者其他费用的也算。收来的服务费、会员费、广告费，都算违法所得。够罪的门槛，下面到一条就够。违法所得 3 万元以上。非法经营数额 5 万元以上，人人影视案里算的是会员费、广告费和卖硬盘的总收入。在网上传播别人的作品合计 500 件（部）以上。被下载 1 万次以上，或者被点击 10 万次以上。用会员制传播，注册会员 1000 人以上。几项都没到，但有两项各到了一半以上，也算。到这些数的 10 倍，就进 3 到 10 年那一档。罚金一般是违法所得的 1 到 10 倍。官方案例一：梁永平等从境外网站下载没授权的影视剧，组织人翻译、做字幕后上传。这些片子放在「人人影视字幕组」网站和客户端上，供人在线看和下载。网站里没授权的影视作品有 32824 部，会员 683 万余个。2018 年 1 月到 2021 年 1 月，收会员费 270 余万元，广告费 880 余万元。卖拷了影视剧的移动硬盘，又挣了 100 余万元。网站挂着「捐赠」二维码，捐了就能得到会员权益。检察机关认定，这就是换了个名目收会员费。2021 年 11 月 22 日，梁永平被判 3 年 6 个月，罚金 150 万元。另外 14 人判 1 年 6 个月到 3 年，都是缓刑，罚 4 万到 35 万元。官方案例二：柯某某用爬虫软件抓了 5 万余部影视剧的播放地址，放到自己的网站和 App 上让人免费看。他在开屏位置投广告，按展现量收钱，挣了 35 万余元。2023 年他被判 3 年、缓刑 4 年，罚金 40 万元。官方案例三：黄某在自己家里租服务器，搭了一个音乐下载论坛。他把 10 万余首歌传进 18 个网盘，在论坛发链接。会员要充值换论坛币，才能拿到链接和提取码。会员充值共 50 余万元。2023 年他被判 3 年、缓刑 4 年，罚金 55 万元（全国，司法解释 2025 年 4 月 26 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2020）. 著作权法（2020 年修正，第十条第一款第十二、十五项，第二十四条第一项，第五十二条第六项，第五十三条第一项，第五十四条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全国人大常委会（2020）. 刑法修正案（十一）（第二十项，即刑法第二百一十七条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、

最高人民法院 (2025). 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释 (法释〔2025〕5 号, 第十二、十三、二十五、二十八、三十一条). https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml; 最高人民法院、最高人民检察院、公安部 (2011). 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释 (法发〔2011〕3 号, 第十条). https://www.dongguandesq.jcy.gov.cn/tzgg/201103/t20110321_3344314.shtml (东莞市第二市区人民检察院转载); 最高人民检察院 (2023). 第四十八批指导性案例 (检例第 193 号, 梁永平、王正航等十五人侵犯著作权案). https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/202309/t20230915_628229.shtml; 最高人民检察院 (2024). 检察机关依法惩治侵犯著作权犯罪典型案例 (案例一、案例三). https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202401/t20240105_639347.shtml; 中国驻长崎总领事馆 (2018). 中国驻长崎总领事馆提醒在日中国公民遵守著作权法. http://nagasaki.china-consulate.gov.cn/chn/tzgg/201802/t20180208_4564322.htm

- 备注: 受益人是你自己。自己买来看、自己翻着看, 在法条允许的范围里。界线在「放到网上让大家看」。字幕组、汉化组不收钱, 够不上侵犯著作权罪, 因为这个罪要求为了挣钱。但民事侵权照样成立, 权利人可以要求删掉、赔钱。在日本不收钱也可能犯法。2018 年 2 月, 几名在日中国公民涉嫌违反日本著作权法被捕, 中国驻长崎总领事馆随后提醒: 没经授权翻译、发布、传播作品, 即使不为盈利, 也可能违法。一挂广告、开会员、拿「捐赠」换会员权益, 就落进了为了挣钱那一档。人人影视案里, 只做翻译、校对的人参与程度低, 警方是按证人取证的。最高检在这个案例里写明, 起头、分钱、管平台的人要从严追究。受雇干活的从犯可以从宽, 临时招来、情节轻微的可以不追究刑事责任。旧的 2004、2007、2020 年三部知识产权刑事司法解释, 2025 年 4 月 26 日起废止。2011 年三部门意见没有被点名废止, 和新解释不一致的地方以新解释为准。比如点击量门槛, 就从 5 万次改成了 10 万次。写同人、做二创拿去出版的另一种风险, 见本节第 25 条 (写同人)。把别人的图印在商品上卖, 见第 12 节第 21 条 (图案要买授权)。自己做平台、收到权利人的侵权通知怎么办, 见第 26 节第 9 条 (接到侵权通知)。

25. 写同人、做二创拿去出版或卖钱, 先取得原作许可, 或者把借来的人物名字和关系换成自己的

- 成本: 不花钱。拿去出版、卖钱之前, 先找原作的权利人谈授权。谈不下来, 就把借来的人物名字、性格和人物关系换成自己的。书名、副标题和宣传语里, 也别蹭原作的名头。
- 说人话: 同人哪怕只借了人物名字、性格和关系, 拿去出版也可能被判侵权。江南的《此间的少年》借了金庸 60 多个人物, 二审判他赔 168 万元, 外加 20 万元开支。官司打了 9 年, 最后调解, 他答应不再原样再版。免费写着玩的同人怎么算, 法院说要具体分析。
- 收益: 江南的小说《此间的少年》, 用了郭靖、黄蓉、乔峰、令狐冲等金庸小说里的人物名字。书里讲的是这些人在大学校园里的故事。2002 年出版时, 副标题是「射雕英雄的大学生涯」。到起诉时, 这本书出了多个版本, 发行上百万册。金庸 2016 年起诉江南和出版方, 索赔 500 万元。一审认为不构成著作权侵权。理由是: 离开了具体情节, 光是人物名字、关系和性格, 很难算受保护的具體表达。但一审认定, 江南借原作名气吸引读者, 构成不正当竞争。按历年版税 560 万元的 30%, 判赔 168 万元, 外加律师费 20 万元。二审由广州知识产权法院审理, 改判构成著作权侵权。二审认为, 两本书的故事情节不算实质性相似, 也就是情节没有抄。但 60 多个人物合起来的「人物群像」, 名字、性格、关系和背景都是金庸的选择和安排。这属于著作权法保护的表达, 江南侵害了金庸四部小说的著作权。副标题故意和《射雕英雄传》挂钩, 另外构成不正当竞争。二审判江南停止不正当竞争、登报消除影响, 赔 168 万元和合理开支 20 万元。两家出版发行公司对其中 33 万元承担连带责任, 也就是这部分要一起赔。二审没有判停止侵权, 但要求以后再版, 按再版版税收入的 30% 付给原作权利人。二审之后, 双方都向广东省高级人民法院申请再审。2025 年 9 月 19 日, 各方在广东高院主持下达成和解。和解里, 各方同意不把这件事定性为「剽窃」。江南承认, 他创作时缺乏著作权法律知识, 没有事先取得金庸的改编许可, 给金庸造成了损害。江南同意不再原样再版这本书。以后再版, 不再用金庸作品里的独创人物名字和相关内容。各方确认, 那个副标题构成不正当竞争。二审判的赔偿, 江南已经付了。调解书签收后, 原来的一审、二审判决都不再有法

律效力。另一个案子的被告是《鬼吹灯》作者张牧野，笔名天下霸唱。2006 年，他把这套小说著作权里的财产权全部转让给了上海玄霆娱乐信息科技有限公司。后来他授权出版新书《摸金校尉》，书里用了《鬼吹灯》的人物名字、人物关系和盗墓规矩。新书封面用了《寻龙诀》的电影海报，这部电影是从《鬼吹灯》改编的。玄霆公司起诉，索赔 2000 万元。上海浦东法院认为，新书有自己独立的情节，不算侵犯著作权。但封面让读者误以为这本书和《寻龙诀》原著有关，构成虚假宣传。法院判两家出版发行公司赔 90 万元，出版社对其中 60 万元承担连带责任，二审维持。法条上，改编权是改变作品、创作出有独创性的新作品的权利。没经著作权人许可，用改编、翻译、注释等方式使用作品，要承担停止侵害、赔偿损失等民事责任（全国）

- 证据等级：B
- 来源：广州知识产权法院 (2023). 金庸诉江南「同人作品第一案」有何深意（转载《法制与新闻》2023 年 7 月上期）. <https://www.gipc.gov.cn/front/content.action?id=7b7cb9a7b2cc45f286199fd427fc6b1f>; 广东省高级人民法院 (2025). 「金庸诉江南」著作权及不正当竞争纠纷案在粤达成和解. https://www.gdcourts.gov.cn/xwzx/fayuanxinmeiti/content/post_1843458.html; 国家版权局 (2020). 2019 年度上海十大版权典型案件发布（上海市版权局发布，案例六：「鬼吹灯」著作权侵权及不正当竞争纠纷案）. https://www.ncac.gov.cn/xxfb/ywxx/202004/t20200430_47269.html; 全国人大常委会 (2020). 著作权法（2020 年修正，第三条，第十条第一款第十四项，第五十二条第六项，第五十四条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html
- 备注：受益人是你自己。定 B 级，是因为同人的法律边界还没有定论。这个案子两审结论不一样，最后以调解结案，两份判决都不再生效。广东高院的承办法官答问时说，和解协议只约束这个案子的当事人。同人是否侵权，「要具体情况具体分析，不能一概而论」。法官给的判断顺序是三步。先看两部作品相同的是抽象的想法，还是具体的表达。再看这些表达是不是原作者独创的。最后看是不是属于合理使用这类不侵权的情形。所以只借一个题材、一种设定，和成套借走人物名字、性格和关系，风险不一样。免费贴在网上的同人，本书没有找到法院下判的官方案例。著作权法里也没有「不收钱就不算侵权」的例外。过程成本要算进去：这个案子从 2016 年 7 月起诉，到 2025 年 9 月和解，前后 9 年。中间经过一审、二审和再审审查，金庸本人在二审期间去世。原作者把版权卖掉以后，自己写续作照样可能被买家告，天下霸唱那次就是。著作权官司里，赢的一方为制止侵权花的合理开支可以算进赔偿，这个案子一审判的 20 万元就是律师费。汉化、搬运、分享别人作品的风险，见本节第 24 条（汉化漫画、搬运影视剧）。

26. 别为了防身买甩棍、电击器、匕首、辣椒水带在身上，放在车里也算携带

- 成本：不花钱。已经买了的留在家里，不带出门，也不放进车里。真遇到事，先退开报警，躲不掉再还手。
- 说人话：匕首、弹簧刀、警棍、电击器这类东西，带出门被查到，可以拘留 5 日以下。带进车站、商场、公交车，拘留 5 到 10 日。真拿出来用也容易吃亏：有人被空手打了一拳，就拿事先藏好的刀捅人，按防卫过当判了 4 年。
- 收益：先看治安管理处罚法第三十八条。非法携带弩、匕首等国家规定的管制器具的，拘留 5 日以下，可以再罚 1000 元以下。情节较轻的，警告或者罚 500 元以下。带进公共场所或者公共交通工具的，拘留 5 到 10 日，可以再罚 1000 元以下。刑法第一百三十条更重。非法携带管制刀具进入公共场所或者公共交通工具，危及公共安全、情节严重的，判 3 年以下。哪些刀算管制刀具，公安部 2007 年的认定标准列了五类。第一类是匕首：有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于 60 度。第二类是三棱刮刀。第三类是带自锁装置的弹簧刀，俗称跳刀。第四类是刀尖角度小于 60 度、刀身超过 150 毫米的刀。第五类是刀尖角度大于 60 度、刀身超过 220 毫米的刀。没开刃、刀尖磨圆的武术和工艺礼品刀不算。警棍是警察的警械。人民警察法规定，警械只许警察持有和使用。别人持有的，没收，拘留 15 日以下或者警告，可以再按违法所得 5 倍以下。铁路的禁带目录把警棍、催泪器、电击器、防卫器都列为管制器具。坐火车时这些东西不许随身带，也不许托运。车里放着一样会被查：有人开车带着管制刀具过检查站，被民警查获，行政拘留。真用了的账，看正当防卫指导意

见。它把「是否使用或者准备使用凶器」列为区分防卫和互殴的情节之一。官方案例：杨某和人吵架，对方扬言找人报复，他回家把两把刀藏在身上。对方回来空手打了他脸一拳，他拿刀捅对方胸腹，对方死亡。法院认定他有防卫性质，但对方只是空手打，他捅的是要害，属于防卫过当。他以故意伤害罪被判4年（全国，治安管理处罚法2026年1月1日起施行）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2025). 治安管理处罚法（2025年修订，第三十八条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大(1997). 刑法（第二十、一百三十条，这两条未经修正案修改）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；公安部(2007). 关于印发《管制刀具认定标准》的通知（公通字〔2007〕2号）. https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2937075.html（广东省人民政府转载）；全国人大常委会(2012修正). 人民警察法（第三十六条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/203770/index.html>（北京市公安交通管理局转载）；国务院(1996). 人民警察使用警械和武器条例（第三条）. http://jyglj.guizhou.gov.cn/szs/zwgk/xxgkml/zcwj/201808/t20180807_25452524.html（贵州省监狱管理局转载）；国家铁路局、公安部(2022). 关于公布《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》的公告（2022年第1号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/31/content_5693212.htm；晋江市人民政府(2022). 警方提醒！携带这些物品，可能会被拘留！. https://www.jinjiang.gov.cn/ztzl/jjgazz/jfts/202209/t20220913_2775463.htm；最高人民法院、最高人民检察院、公安部(2020). 关于依法适用正当防卫制度的指导意见（法发〔2020〕31号，第9条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html>；最高人民法院(2020). 涉正当防卫典型案例（案例四）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251621.html>；最高人民检察院(2018). 第十二批指导性案例（检例第45号陈某正当防卫案）. https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/201812/t20181219_402920.shtml
- 备注：受益人是你自己。带了刀，正当防卫并不会自动不成立。检例第45号里，学生陈某被9人围殴，掏出随身的水果刀反击，仍被认定为正当防卫。检察院写明，影响认定的不是带没带工具，而是有没有互殴的故意。吃亏落在两处。一是东西本身违法，平时被查到就罚，和用没用无关。二是刀在手边，面对一拳一推也容易捅出去，伤到重伤以上就可能变成防卫过当。辣椒水喷雾，本书没查到全国层面禁止个人持有的原文，只知道坐火车不能带。网上卖的甩棍算不算警棍，本书也没查到全国统一的认定原文。真遇到事，先看第8节第10条（起了冲突先报警不动手）。退无可退时，看第8节第11条（躲不掉的侵害可以还手）。野外被人堵住要钱，见第13节第36条（荒郊野外被陌生人索财）。

10. 恋爱和结婚划不划算

本节把「结婚划不划算」拆成钱、时间、健康、法律风险和关系质量几笔账，分开算。每笔账只用能查到出处的数字，出处限于官方统计，或者荟萃分析（把多项研究的数据汇总起来重算一遍）。这里不做道德判断，也不替你下结论。健康那几笔按死亡风险算，时间那几笔按每天多少分钟算，法律那几笔按法条怎么写算。这三种算法之间不互相换算。拆账方法、填空清单和常见误区见 [docs/结婚划不划算.md](#)。

本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

找对象和谈恋爱：认识更多人（第 1 条），对方拒绝之后就停下（第 2 条），看行为判断有没有兴趣（第 3 条），轮流回答由浅入深的问题（第 5 条），异地不比同城差（第 6 条）。

关系好不好：看自己在关系里的感受（第 4 条），吵架对事不对人（第 17 条），一起去做伴侣治疗（第 20 条）。

结婚划不划算的几笔账：先看登记数据（第 7 条），健康收益按观察性数据打折（第 8 条），时间账按无酬劳动算（第 9 条），算退出成本（第 15 条），为长辈结婚单独记账（第 16 条）。

领证和婚检：领证只要身份证（第 13 条），婚前做一次婚检（第 14 条）。

钱和债：钱账先看法律默认规则（第 10 条），父母出资买房写清是借是送（第 11 条），配偶一方大额借的钱（第 12 条）。

同性伴侣和性取向：同性伴侣办好意定监护和遗嘱（第 18 条），别靠隐瞒性取向结婚（第 19 条）。

1. 认识更多人，而不是死磕一个：两个人合不合得来，见面之前预测不出来

- 成本：不花钱。时间花在多认识几个人上，别反复琢磨同一个人。难在忍住不死磕。
- 说人话：两场闪电约会研究让人在见面前填了 100 多项择偶问卷。问卷只能算出谁普遍容易喜欢别人、谁普遍受欢迎，算不出这两个人之间来不来电。合不合得来只有见了面才知道。所以多认识几个人，比押在一个人身上划算。
- 收益：两场闪电约会研究里，参与者见面前先填了 100 多项与择偶有关的自陈量表（自己给自己打分的问卷）。研究者用随机森林模型（一种找规律的算法）来算。能算出「一个人整体上有何容易喜欢别人」，这些问卷能说明其中 4%–18% 的方差，方差就是人与人之间的差别，问卷只能说明其中一小部分。也能算出「一个人整体上有何受欢迎」，能说明 7%–27%。但「这两个具体的人之间来不来电」算不出来，会前的特质和偏好怎么组合都算不出来。同一批研究者更早还做过一项闪电约会实验。参与者会前自己报了理想型偏好，比如看重外貌还是看重经济前景。这个偏好预测不了他们现场对具体某人的兴趣
- 证据等级：A
- 来源：Joel S, Eastwick PW, Finkel EJ (2017). Is romantic desire predictable? Machine learning applied to initial romantic attraction. *Psychological Science*, 28(10), 1478-1489. <https://doi.org/10.1177/0956797617714580>; Eastwick PW, Finkel EJ (2008). Sex differences in mate preferences revisited: do people know what they initially desire in a romantic partner? *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(2), 245-264. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.2.245>
- 备注：两项研究只说明「见面之前算不出来」，没说「怎么努力都没用」。合不合得来只能见了面才知道，所以把时间花在多认识几个人上，每个都真正见一面，比全押在一个人身上划算。研究对象都是欧美大学生。中国的婚恋环境不一样，套到自己身上要打折

2. 对方明确拒绝之后就停下，继续纠缠是治安违法，不是「诚意」

- 成本：不花钱，也不花时间。难在忍住：不再发消息，不再去等人。
- 说人话：对方明确说了拒绝，你还发消息、还去等人，2026 年 1 月起就是治安违法。可以拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下。情节较重的拘留 5 到 10 日。公安还可以下令禁止你接触对方，违反了再拘留 5 到 10 日。